

1500291-33.2021.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... Porém, negou a prática do crime de tráfico de drogas. Alegou que as drogas apreendidas seriam destinadas ao seu consumo pessoal.

Em depoimento, Robinson Miranda Poli afirmou que o réu foi preso em local conhecido pelo tráfico de drogas. Esclareceu que flagrou o réu na posse das drogas apreendidas. Afirmou que, na ocasião, o réu admitiu a prática do crime de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500291-33.2021.8.26.0569 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500291-33.2021.8.26.0569

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2132657/2021 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 17936676 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 2025/21/931 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 2132657 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cleiton Donizeti dos Santos Barbosa

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 15 de maio de 2021, por volta das 15 horas, na Rua Otacílio Furlan (antiga rua nº 24), alturado número 528, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, CLEITON DONIZETI DOS SANTOS BARBOSA, qualificado a fls. 10, trazia consigo 32 (trinta e dois) microtubos plásticos do tipo eppendorf contendo cocaína e tinha em depósito 1 (um) tablete de maconha, para fins de entrega e consumo a terceiros, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de exame químico-toxicológico de fls. 41/43.

Conforme apurado, guardas civis municipais realizavam patrulhamento de rotina em local de intenso tráfico de drogas quando avistaram o denunciando na companhia de

outros dois indivíduos. A guarnição se afastou com a viatura, mas continuou observando o grupo, momento em que avistaram o denunciando pegando um objeto que estava sobre um telhado. Suspeitando de sua conduta, os agentes deliberaram pela abordagem.

Durante a revista pessoal, o denunciando tinha em uma das mãos dezoito microtubos de cocaína. No bolso de sua bermuda foi apreendido numerário no valor de R\$ 74,00 (setenta e quatro reais).

Em buscas realizadas no telhado onde o denunciando fora avistado pelos agentes, eles encontraram um tablete de maconha com peso aproximado de 24 gramas.

Ante o exposto, denuncio CLEITON DONIZETI DOS SANTOS BARBOSA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e requeiro seja instaurada a ação penal, seguindo o rito previsto nos artigos 55/58 da referida Lei, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, interrogando-se o réu e prosseguindo-se até final condenação. Requeiro no final da ação, a decretação de perda dos valores apreendidos."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado a fl. 127. A denúncia foi recebida a fls. 136/137. O réu foi citado a fl. 161. Apresentou defesa prévia a fl. 137. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório, a fls. 164/165.

II.1) Memoriais do Ministério Público

O Ministério Público requereu a condenação. Quanto a dosimetria da pena, requereu que a pena base seja fixada acima do mínimo legal, pois o réu possui maus antecedentes.

II.2) Memoriais da Defesa

A Defesa requereu a absolvição. Em caso de condenação, requereu a aplicação do § 4.º, do artigo 33 da Lei 11.343/06, reduzindo a pena ao máximo previsto em lei.

III) FUNDAMENTAÇÃO

Em interrogatório, Cleiton Donizeti dos Santos Barbosa confirmou que foi flagrado na posse das drogas apreendidas. Porém, negou a prática do crime de tráfico de drogas. Alegou que as drogas apreendidas seriam destinadas ao seu consumo pessoal. Em depoimento, Robinson Miranda Poli afirmou que o réu foi preso em local conhecido pelo tráfico de drogas. Esclareceu que flagrou o réu na posse das drogas apreendidas. Afirmou que, na ocasião, o réu admitiu a prática do crime de tráfico de drogas. Acrescentou que o réu declarou que dinheiro encontrado no seu bolso era fruto do comércio ilícito de entorpecentes.

Em depoimento, Weverson Ney dos Santos confirmou que o réu foi flagrado em local conhecido como ponto de venda de drogas. Disse que flagraram o réu com um saco contendo drogas. Esclareceu que ele estava com porções de cocaína e R\$ 74,00 em dinheiro em seu bolso, além de uma porção de maconha. Asseverou que, na ocasião, o réu admitiu a prática do tráfico de drogas. Acrescentou que o réu já havia sido abordado outras vezes nesse local conhecido pelo comércio ilícito de drogas.

O laudo toxicológico está a fls. 185/187.

Na posse do acusado havia 33,8 gramas de entorpecentes ilícitos. Havia ainda a quantia de R\$ 74,00 (conforme auto de exibição e apreensão de fl. 9).

Tendo em vista que o acusado estava no ponto de vendas, na posse de mais de dez gramas de drogas ilícitas, ficou bem caracterizada a posse com intenção de venda, eis que este Juízo adota o limite de dez gramas para a caracterização da posse sem intenção de comercializar, ausentes outros indícios de tráfico.

Portanto, presentes autoria e materialidade, a condenação é a medida de rigor.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

Acusado com maus antecedentes (último processo a fls. 52 e fls. 53). Observadas as diretrizes do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em seis anos de reclusão, mais 600 dias-multa.

IV.2 - 2ª fase

Não há agravantes ou atenuantes.

IV.3 - 3ª fase

Não há causas de aumento. Os maus antecedentes impedem a aplicação da causa de diminuição do §4º. do art. 33 da Lei de Tóxicos. Fixo o valor do dia-multa no

mínimo legal, pois o réu não tem capacidade financeira.

IV.4 - Regime de cumprimento

Tratando-se de crime hediondo, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Cleiton Donizeti dos Santos Barbosa à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 600 dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Indefiro apelo em liberdade, mantendo-se os requisitos da preventiva, anteriormente analisados.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 17 de fevereiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA